

## **Consejo de Planificación Urbano Ambiental**

### **ACTA N° 255**

El día viernes 25 de septiembre de 2015, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

**ADARSA:** Laura Colladon.

**Asociación Inmobiliaria:** Lidia Inés Prados.

**CEPIA:** Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari

**Colegio de Arquitectos:** Hugo Toufar.

**Colegio de Ingenieros Civiles:** Gustavo García Setti.

**Colegio de Técnicos Constructores:** Ausente con aviso.

**Concejo de Representantes:** Mirtha Alessio y Carla Livelli, concejales en representación de la mayoría. Ausente con aviso, Concejel representante de las minorías.

**Departamento Ejecutivo Municipal:** Horacio Pedrone, Secretario de Desarrollo urbano Ambiental; Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental.

**Unidad Técnica:** Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes.

**Visitantes:** Graciela Merlo, Gianni Bochetti y Gonzalo Cerrano.

**Secretaria:** Virginia Donato.

#### **Orden del día**

- Consideración del acta anterior
- Status Quo Art 4.1.12. compensación y concertación de FOS por altura. Ord N° 4021.
- Proyecto de concertación ACA – Hotel.
- Nota del Colegio Carlos N. Paz por revalorización del frente.
- Proyecto marca "Villa Carlos Paz", escultura en hormigón armado.
- Nota de los vecinos contra proyecto de Grupo Fonte
- Elección de autoridades, decreto aprobado por el Concejo de Representantes.

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, el statu quo aprobado por el Concejo de Representantes sobre el artículo que regula la compensación y concertación. Se da lectura a la ordenanza aprobada.

Los presentes debaten sobre los alcances de la ordenanza y el tratamiento que deberían tener los expedientes y proyectos. Gustavo García Setti consulta qué implica realmente el status quo, ya que tiene algunas dudas. Plantean que los proyectos ingresados antes del status quo, deberían ser tratados con la normativa anterior o se suspende todo tratamiento hasta que se resuelva. Horacio Pedrone cree que es diferente el caso de la compensación, que no podrá ser aprobada por la Dirección de Obras Privadas mientras dure el statu quo; y la concertación, que requiere una ordenanza del Concejo de Representantes. Se considera que al tener la visación previa presentada ya le da derechos al titular, siempre y cuando la haya presentado antes del statu quo. Debaten al respecto.

Consultan el tema telefónicamente con una abogada, quien les indica que corresponde seguir tratando los proyectos que ya han sido ingresados con la normativa anterior, ya que no los afectaría una modificación de la ordenanza.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema, el presidente les solicita que cada institución traiga su postura sobre la modificación de la ordenanza de compensación y concertación.

El Colegio de Ingenieros plantea que los tres (3) metros laterales deberían ser mayores, ya que anteriormente con las torres, el retiro era de seis (6) metros entre edificios, para ventilación e iluminación.

Raquel Merlino considera que debería revisarse el uso en planta baja. Por su parte, Hugo Toufar propone que se analicen los retiros en subsuelo a medianera, a fin de poder generar espacios verdes. Acuerda con los retiros laterales de 6 metros.

Gustavo García Setti plantea que los retiros en subsuelo limitarían la cantidad de cocheras. Otro tema que habían debatido era el de establecer una cuña a 45 grados para evitar deslizamientos o los retiros de 3 metros como mínimo a medianera.

Liliana Bina agrega que la concertación debería ser de interés público, en vez de interés turístico.

Se refieren brevemente a la nota que trajo la Directora de Planeamiento del reclamo de los vecinos al emprendimiento de Grupo Fonte. Bina solicita que la misma se remitida al Concejo de Representantes, ya que los concejales son los que toman las decisiones. Los presentes acuerdan.

Mónica Martínez plantea sobre el tema compensación y concertación, que la Unidad Técnica podría elaborar una propuesta para enviar a las instituciones, a fin de que cuenten con material sobre el cual debatir. Los presentes acuerdan.

Pasan a tratar el tema de la concertación obligatoria del Automóvil Club Argentino (ACA). La Arq. Martínez comenta de qué se trata el expediente: dice que fue iniciado por iniciativa del concesionario, la empresa Sebalitos S.A. La propuesta es refuncionalizar y aprovechar las construcciones existentes, haciendo un hotel con 32 habitaciones y un albergue para deportistas con 33 dormitorios. Este último, sería un alojamiento diferente al tradicional, tipo "hostel". Además prevé un área de canchas, camping, acantonamiento y estacionamientos para motor home.

La arquitecta Martínez manifiesta que el albergue no tiene buenas condiciones de habitabilidad. Dan lectura al informe técnico que se adjunta a la presente<sup>1</sup>. Considera que deberían presentar un estudio de impacto ambiental de acuerdo a la cantidad de personas que utilizarán el predio.

Bina comenta que el ACA tiene un plano de relevamiento presentado, el cual no está aprobado porque por el medio del predio pasa un arroyo. Tienen el trámite de aprobación trabado en la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Y agrega que el arroyo es municipal, por lo tanto debería hacer el trámite la municipalidad, y el expediente se encuentra en la Dirección de Planeamiento.

Liliana Bina plantea que si les parece interesante la propuesta, avancen en recomendaciones, muchas de las cosas que aparecen en el proyecto ya están hechas. No deberían pedirles cuestiones que saben que no van a poder cumplir., se necesitan inversiones y que el municipio controle y exija lo que corresponde. Debería haber una jerarquía en el pedido de información, lo primero que necesitan es que modifiquen el proyecto y presenten algo viable. Indicando, por ejemplo adónde van a poner los ómnibus. En toda concertación el municipio pide algo, por ejemplo, considera que necesitarían un espacio para atención del turismo en la entrada de la ciudad.

Hugo Toufar propone que en el caso del hotel, les soliciten que cumpla con la reglamentación establecida en la Ley Provincial de Turismo.

Horacio Pedrone informa que la empresa está dispuesta a presentar el material solicitado. Debaten y resuelven que la asesora técnica haga un listado de las cuestiones a solicitar y que se envíe a las instituciones por si tiene algo más que agregar, para luego enviar la respuesta al Concejo de Representantes.

Prosiguen con el tratamiento de la nota con el pedido de la Escuela Carlos N. Paz, ya que en el reunión pasada lo discutieron y no resolvieron al respecto. Laura Colladón

---

<sup>1</sup> ANEXO I: Informe ACA, asesor técnico.

dice que deben ponerse en el lugar de los padres, le preocupa que se resuelva el comedor para los chicos.

El concejal Gustavo Molina plantea que esa escuela podría pedir PAICOR a fin de resolver el problema de la alimentación de los alumnos que tienen jornada extendida, de esa manera les construirían un comedor.

Por su parte, Horacio Pedrone plantea que en la escuela hay múltiples problemáticas, con el kiosco que construyó un comedor precario, con la playa de estacionamientos que explotan en verano, con la escolita de fútbol. Sería bueno contar con un estudio y propuesta del CUPA.

Bina se refiere a la necesidad de darle continuidad comercial al centro, ya que se interrumpe con la escuela. Podría hacerse un concurso de ideas o presentarse como un proyecto dentro del eje urbano del Plan 2020.

García Setti dice que al CUPA le corresponde responderle a la Institución, desde una visión técnica, que les sirva como aval, y que ellos prosigan con los trámites y autorizaciones requeridas para llevarlo adelante.

Pedrone plantea que la solución debería ser local, ya que la Provincia tiene problemas mayores y no se va a ocupar de esto.

Resuelven que la asesora técnica realice un relevamiento en el colegio, e irán estudiando el tema para luego elaborar una respuesta y recomendación.

Se refieren al último tema del orden del día, el proyecto marca "Villa Carlos Paz". Leen la nota y observan el material gráfico presentado por el Arq. Luis Badio. No se resuelve al respecto.

El presidente les recuerda que la próxima reunión será la elección de autoridades del CUPA.

Finalmente, la arquitecta Martínez les informa los avances realizados en el pre-diagnóstico del eje urbano ambiental del Plan de la Villa 2020 e informa el cronograma de las próximas actividades.

### **Resumen:**

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, el statu quo aprobado por el CR sobre el artículo que regula la compensación y concertación. Se da lectura a la ordenanza aprobada.

Los presentes debaten sobre los alcances de la ordenanza y el tratamiento que deberían tener los expedientes y proyectos. Debaten al respecto. Consultan el tema telefónicamente con una abogada, quien les indica que corresponde seguir tratando los proyectos que ya han sido ingresados con la normativa anterior, ya que no los afectaría una modificación de la ordenanza.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema, el presidente les solicita que cada institución traiga su postura sobre la modificación de la ordenanza de compensación y concertación.

El Colegio de Ingenieros plantea que los tres (3) metros laterales deberían ser mayores, ya que anteriormente con las torres, el retiro era de seis (6) metros entre edificios, para ventilación e iluminación.

Merlino considera que debería revisarse el uso en planta baja. Toufar propone que se analicen los retiros en subsuelo a medianera, a fin de poder generar espacios verdes. Acuerda con los retiros laterales de 6 metros.

García Setti plantea que los retiros en subsuelo limitarían la cantidad de cocheras. Otro tema que habían debatido era el de establecer una cuña a 45 grados para evitar deslizamientos o los retiros de 3 metros como mínimo a medianera. Bina agrega que la concertación debería ser de interés público, en vez de interés turístico.

Se refieren brevemente a la nota que trajo la Directora de Planeamiento del reclamo de los vecinos al emprendimiento de Grupo Fonte. Bina solicita que la misma se remita al CR, ya que los concejales son los que toman las decisiones. Los presentes acuerdan.

Martínez plantea sobre el tema compensación y concertación, que la Unidad Técnica podría elaborar una propuesta para enviar a las instituciones, a fin de que cuenten con material sobre el cual debatir.

Pasan a tratar el tema de la concertación obligatoria del ACA. La Arq. Martínez comenta de qué se trata el expediente: dice que fue iniciado por iniciativa del concesionario. La propuesta es refuncionalizar y aprovechar las construcciones existentes, haciendo un hotel con 32 habitaciones y un albergue para deportistas con 33 dormitorios. Este último, sería un alojamiento diferente al tradicional, tipo "hostel". Además prevé un área de canchas, camping, acantonamiento y estacionamientos para motor home.

La arquitecta Martínez manifiesta que el albergue no tiene buenas condiciones de habitabilidad. Dan lectura al informe técnico que se adjunta a la presente. Considera que deberían presentar un estudio de impacto ambiental de acuerdo a la cantidad de personas que utilizarán el predio.

Bina comenta que el ACA tiene un plano de relevamiento presentado, el cual no está aprobado porque por el medio del predio pasa un arroyo. Tienen el trámite de aprobación trabado en la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Bina plantea que si les parece interesante la propuesta, avancen en recomendaciones, muchas de las cosas que aparecen en el proyecto ya están hechas. Debería haber una jerarquía en el pedido de información, lo primero que necesitan es que modifiquen el proyecto y presenten algo viable. Toufar propone que en el caso del hotel, les soliciten que cumpla con la reglamentación establecida en la Ley Provincial de Turismo.

Pedrone informa que la empresa está dispuesta a presentar el material solicitado. Debaten y resuelven que la asesora técnica haga un listado de las cuestiones a solicitar y que se envíe a las instituciones por si tiene algo más que agregar, para luego enviar la respuesta al Concejo de Representantes.

Prosiguen con el tratamiento de la nota con el pedido de la Escuela Carlos N. Paz, ya que en la reunión pasada lo discutieron y no resolvieron al respecto.

Pedrone plantea que en la escuela hay múltiples problemáticas, con el kiosco que construyó un comedor precario, con la playa de estacionamientos que explotan en verano, con la escuelita de fútbol. Sería bueno contar con un estudio y propuesta del CPUTA.

Bina se refiere a la necesidad de darle continuidad comercial al centro, ya que se interrumpe con la escuela.

García Setti dice que al CPUTA le corresponde responderle a la Institución, desde una visión técnica, que les sirva como aval, y que ellos prosigan con los trámites y autorizaciones requeridas para llevarlo adelante. Pedrone plantea que la solución debería ser local, ya que la Provincia tiene problemas mayores y no se va a ocupar de esto. Resuelven que la asesora técnica realice un relevamiento en el colegio, e irán estudiando el tema para luego elaborar una respuesta y recomendación.

Se refieren al último tema del orden del día, el proyecto marca "Villa Carlos Paz". Leen la nota y observan el material gráfico presentado por el Arq. Luis Badio. No se resuelve al respecto.

El presidente les recuerda que la próxima reunión será la elección de autoridades del CPUTA.

## ANEXO I

### Informe técnico

**Datos del proyecto:** Proyecto sujeto a concertación obligatoria, lote con frente a Av. Costanera, Av. San Martín y Av. Nahuel Huapi. Nomenclatura catastral 39-02-065- lotes 1 a 9. Correspondiente a Zona AIA -área de interés ambiental-. Superficie total del predio 313.828,08 m<sup>2</sup>. Superficie cubierta del proyecto estimada: 2500 m<sup>2</sup>.

Se presenta el **PROYECTO VILLA DEPORTIVA- PREDIO CAMPING A.C.A** se valora como proyecto necesario para la ciudad, que viene a completar la oferta de actividades recreativas, deportivas y de alojamientos en el predio del Automóvil Club Argentino. La propuesta comprende tres áreas: a) **áreas de recreación** (2 canchas de 100 x 60, canchas de tenis, piletas, servicios) y áreas verdes o libres; b) **alojamiento para visitantes** (hotel: 32 habitaciones, albergue: 33 dormitorios); c) **área de camping y acantonamiento**, con sector motor home.

En base a la documentación presentada y analizada se recomienda:

- Contar con documentación que acredite autorización Automóvil Club Argentino a su concesionario Sebalitos S.R.L. actual a realizar el proyecto presentado.
- Contar con información actualizada al momento de su tratamiento: la fecha de concesión por servicios según documentación que se adjunta vence el 30/09/2015
- Presentar plano de proyecto aprobado por la totalidad del predio (o planos de relevamiento), sobre el cual se deben indicar el/los proyecto/s a realizar.
- Los proyectos de arquitectura (ampliaciones, modificaciones o nuevas superficies a construir) deben presentarse teniendo en cuenta las regulaciones establecidas en el Código de Edificación Ordenanza N° 4021 (ventilación- iluminación de locales, dimensiones mínimas de locales, y otros). Los planos deben presentarse con las carátulas y piezas gráficas reglamentarias.
- Los proyectos a presentar de implantación (paisaje, senderos, caminos) deben realizarse teniendo en cuenta: a) la vegetación existente y la nueva a proponer; b) controlar la superficie de impermeabilización del suelo; c) contar con un plan de movimiento de vehículos internos; d) contar con áreas de estacionamiento para la totalidad de la demanda.
- El estudio de Impacto Ambiental deberá detallar el programa de actividades existentes y nuevas a proponer. La superficie asignada a cada actividad y el número de personas potenciales que harán uso de las instalaciones nuevas y existentes (acantonamiento, hotelería, albergue, comedor, salón de sus múltiples y otros) de manera de valorar el impacto de las actividades y la capacidad de carga del proyecto. Se deberá contar con conexión a la red cloacal de las aguas servidas conforme el número de usuarios previsto.
- Se deberá contar con Plan de evacuación frente a emergencias y adoptarse todas las medidas de prevención de riesgos potenciales (según solicitud Bomberos).

Respecto del procedimiento y las instancias de concertación específicas se adjuntan los artículos de la Ordenanza N° 4021.

#### **4.1.12.2 - PROYETOS SUJETOS A CONCERTACION OBLIGATORIA** Texto Ord. 5344

*Deberán ser sometidos a los mecanismos de concertación obligatoria Estado municipal propietarios aquellos proyectos que reúnan las siguientes condiciones:*

*4.1.12.2.1.- Todo proyecto de unión, subdivisión, ampliación o refacción de construcciones, movimientos de suelos y/o deforestación que afecte a las parcelas a las Áreas AIA determinadas en el inciso "m" del ARTÍCULO 3.1.1 DIVISIÓN DEL EJIDO EN ZONAS.*

#### **4.1.12.3 - Aprobación de los Proyectos**

*En todos los casos establecidos en los incisos 4.1.12.1 y 4.1.12.2 la autorización para la aprobación de los proyectos será otorgada por el Concejo de Representantes mediante Ordenanza, previo dictamen del Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental. En caso de aprobarse, la Ordenanza habilitará a la Dirección de Obras Privadas del Municipio a proceder a la aprobación de planos cumplimentado las disposiciones del Artículo 8º de este Código y los contenidos de la Ordenanza de autorización*

*.4.1.12.4. Por Ordenanza el Concejo de Representantes podrá autorizar o no la aprobación del proyecto, determinar normas edilicias especiales que rijan sobre estas parcelas preservando los intereses públicos (resguardo ambiental colectivo) y los privados (ejercicio del derecho de propiedad) y establecer si correspondiera los cargos compensatorios a cargo del propietario o del Estado Municipal. Dichos cargos deberán estar constituidos por bienes y/o servicios de Interés Público a ceder por parte del propietario al Estado Municipal o de éste a aquel y guardarán relación con el beneficio acordado a aquel o logrado para el propio Estado.*